

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
TINH VÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/HĐLĐ-XĐTH

....., ngày tháng năm 20.....

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Xác định thời hạn — Điều 20 Bộ luật Lao động 2019)

Hôm nay, ngày tháng năm 20....., tại

BÊN A – NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Holdings - TVH)
- Địa chỉ: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Phường Thanh Xuân, Hà Nội
- Đại diện: Ông/Bà
- Chức vụ:

BÊN B – NGƯỜI LAO ĐỘNG:

- Họ và tên:
- Ngày sinh:/...../.....
- Số CCCD:
- Cấp ngày:/...../20.....
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ chuyên môn:
- Chuyên ngành:

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
- Căn cứ Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động;
- Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu vùng và các văn bản sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ Thỏa thuận của hai bên;

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng lao động xác định thời hạn với nội dung sau:

Điều 1. LOẠI VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

- Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động XÁC ĐỊNH THỜI HẠN theo Khoản 1, Điều 20 Bộ luật Lao động 2019.
- Thời hạn: tháng (không quá 36 tháng)
- Ngày bắt đầu:/...../20..... Ngày kết thúc:/...../20.....
- Khi hợp đồng hết hạn, nếu Bên B tiếp tục làm việc thì trong vòng 30 ngày Bên A phải ký kết hợp đồng mới; nếu không ký, Hợp đồng mặc nhiên trở thành Hợp đồng không xác định thời hạn theo Khoản 2, Điều 20 Bộ luật Lao động 2019.
- Lưu ý: Hợp đồng xác định thời hạn chỉ được ký tối đa 02 lần; lần thứ 3 phải là Hợp đồng không xác định thời hạn (Khoản 2, Điều 20 Bộ luật Lao động 2019).

Điều 2. CÔNG VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

- Chức danh/vị trí công việc:
- Địa điểm làm việc:
- Mô tả công việc chính:
 - + Thực hiện các nhiệm vụ theo JD đính kèm
 - + Hoàn thành các mục tiêu công việc theo thỏa thuận
- Người lao động thực hiện đúng theo bản mô tả công việc (Job Description) đính kèm hợp đồng này (nếu có).

Điều 3. THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

- Thời gian làm việc: giờ/ngày, ngày/tuần
- Ca làm việc (nếu làm ca):
.....
- Nghỉ giữa ca: ít nhất 30 phút/ngày không tính vào giờ làm việc
- Nghỉ hằng tuần: ngày/tuần (thường là Chủ nhật hoặc ngày khác theo thỏa thuận)
- Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm (theo quy định của Bộ luật Lao động và nội quy Công ty)
- Nghỉ lễ, Tết: theo quy định của Nhà nước
- Làm thêm giờ (nếu có): không quá 40 giờ/tháng, 200 giờ/năm (hoặc 300 giờ/năm theo quy định đặc biệt); được thanh toán theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 4. TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP

4.1. Mức lương:

- Lương cơ bản: đồng/tháng (Bằng chữ:)

- Hình thức trả lương: (tiền mặt/chuyển khoản)
- Ngày trả lương: ngày hằng tháng

4.2. Phụ cấp và khoản bổ sung (nếu có):

- Phụ cấp ăn trưa: đồng/tháng
- Phụ cấp đi lại: đồng/tháng
- Thưởng hoàn thành hợp đồng (nếu có): đồng (thanh toán khi HĐ kết thúc)

4.3. Khoản khấu trừ:

- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): khấu trừ theo quy định của pháp luật thuế.
- BHXH, BHYT, BHTN phần người lao động đóng góp theo quy định hiện hành.

4.4. Xét tăng lương:

- Tăng lương định kỳ hằng năm (nếu có): theo quy chế lương của Công ty và kết quả đánh giá hiệu quả công việc.

Điều 5. BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

- Người sử dụng lao động (Bên A) có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho Người lao động (Bên B) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ đóng góp BHXH, BHYT, BHTN của mỗi bên thực hiện theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại từng thời điểm.
- Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN: theo mức lương cơ bản ghi tại Điều 4 của Hợp đồng này (hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản nếu mức lương đóng bảo hiểm khác mức lương hợp đồng).
- Bên B được cấp thẻ BHYT trong vòng 30 ngày kể từ ngày tham gia bảo hiểm.

Điều 6. GIA HẠN VÀ CHUYỂN ĐỔI HỢP ĐỒNG

- Trước khi hợp đồng hết hạn 30 ngày, hai bên thương lượng về việc gia hạn hoặc ký hợp đồng mới.
- Trường hợp Bên A không tiếp tục ký hợp đồng, Bên A phải thông báo bằng văn bản ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn.
- Bên B có quyền đơn phương chấm dứt trước thời hạn theo Khoản 2, Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 (các trường hợp không cần báo trước) hoặc báo trước ít nhất 30 ngày.

Điều 7. BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ TÀI SẢN

- Bên B có nghĩa vụ giữ bí mật tuyệt đối các thông tin về sản phẩm, khách hàng, quy trình, chiến lược kinh doanh, dữ liệu kỹ thuật và tất cả thông tin nội bộ của Bên A cả trong và sau thời gian làm việc.
- Bên B không được sao chép, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin bảo mật cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm bảo quản và sử dụng đúng mục đích các tài sản, thiết bị được Công ty giao; hoàn trả đầy đủ khi chấm dứt hợp đồng.
- Vi phạm điều khoản này, Bên B chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại và chịu các chế tài theo quy định pháp luật.

Điều 8. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B)

8.1. Quyền lợi:

- Được trả lương đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng này;
- Được làm việc trong môi trường an toàn, lao động được bảo hộ theo quy định;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Được nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ ốm theo Bộ luật Lao động;
- Được đào tạo, nâng cao tay nghề theo yêu cầu công việc;
- Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

8.2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu;
- Chấp hành nội quy lao động, quy chế, quy định của Bên A;
- Chấp hành sự điều hành, phân công của người quản lý trực tiếp;
- Không làm việc cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong thời gian làm việc;
- Bảo vệ tài sản, uy tín và lợi ích hợp pháp của Bên A.

Điều 9. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A)

9.1. Quyền lợi:

- Điều hành, sắp xếp, bố trí công việc theo nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- Yêu cầu Bên B hoàn thành công việc theo đúng hợp đồng;
- Tạm thời chuyển Bên B sang làm công việc khác (không quá 60 ngày/năm) theo Điều 29 Bộ luật Lao động;
- Kỷ luật, xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật và nội quy lao động.

9.2. Nghĩa vụ:

- Trả lương đầy đủ, đúng hạn;
- Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động;
- Tôn trọng danh dự, nhân phẩm người lao động;

- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho Bên B.

Điều 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

10.1. Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng:

- Hợp đồng hết hạn (đối với HĐLĐ xác định thời hạn);
- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
- Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2019;
- Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2019;
- Bên B bị kỷ luật sa thải theo Điều 125 Bộ luật Lao động;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019.

10.2. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ:

- Đối với HĐLĐ không xác định thời hạn: ít nhất 45 ngày;
- Đối với HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 – 36 tháng: ít nhất 30 ngày;
- Đối với HĐLĐ xác định thời hạn dưới 12 tháng: ít nhất 03 ngày làm việc;
- Đối với các trường hợp không cần báo trước: theo Khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động.

10.3. Trợ cấp thôi việc/mất việc (nếu có):

- Bên A có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo đúng quy định tại Điều 46, Điều 47 Bộ luật Lao động 2019.

Điều 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này, hai bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải.
- Nếu không thể hòa giải, tranh chấp được giải quyết tại Hội đồng hòa giải lao động cơ sở của Công ty hoặc Hòa giải viên lao động (theo Điều 188 Bộ luật Lao động).
- Trường hợp không đạt được thỏa thuận, tranh chấp được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật.

Điều 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau; Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác về ngày bắt đầu làm việc).

- Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về nội dung, hai bên lập Phụ lục Hợp đồng bằng văn bản; Phụ lục là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.
- Những vấn đề không được quy định trong Hợp đồng này, hai bên thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật có liên quan.
- Nội quy lao động, Quy chế công ty, các quy định nội bộ của Bên A là một phần của Hợp đồng này và Bên B có trách nhiệm tuân thủ sau khi đã được phổ biến.

**ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(BÊN A)**

N
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B)

(Ký và ghi rõ họ tên)